



PUTUSAN

Nomor 289 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

JONI NG, sebelumnya bertempat tinggal di Jalan Walet Elok VII, Nomor 21, RT 015, RW 006, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, 14460, kemudian diperbaiki menjadi Jalan Katamaran Permai 3, Nomor 9, Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arman Jauhari S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Harmet & Co. *Intellectual Property Rights* ("Harmet & Co."), berkantor di Jalan Utan Kayu Raya, Nomor 65, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

FONTAINE LIMITED, diwakili oleh Direktur, Sarah Jane Cook, berkedudukan di C/O TMF Group 8th Floor, 20 Farringdon Street, London, United Kingdom EC4A 4AB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tania Lovita S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual Suryomurcito & Co., berkantor di Suite 702 Pondok Indah Office Tower 2, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kavling V-TA, Pondok Indah, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Dan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 289 K/Pdt.Sus-HKI/2023



CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

CQ. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS,

diwakili oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kurniawan Telaumbanua S.H., M.Hum., dalam hal ini memberi kuasa kepada Nova Susanti, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya pihak yang berhak untuk mendaftarkan dan menggunakan merek CREED dan merek MILLESIME di Indonesia;
3. Menyatakan merek CREED dan merek MILLESIME atas nama Penggugat sebagai merek terkenal;



4. Menyatakan merek  (CREED + Logo) Nomor Pendaftaran IDM000247797 di kelas 3 atas nama Tergugat diajukan dan didaftarkan atas iktikad tidak baik;



5. Menyatakan merek  (CREAD MILLESIME) Nomor Pendaftaran IDM000781347 di kelas 3 atas nama Tergugat diajukan dan didaftarkan atas iktikad tidak baik;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 289 K/Pdt.Sus-HKI/2023



6. Menyatakan merek (CREAD MILLESIME) Nomor Pendaftaran IDM000781347 di kelas 3 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal CREED dan merek terkenal MILLESIME milik Penggugat untuk barang sejenis;

7. Menyatakan Tergugat sebagai pemohon yang beriktikad tidak baik dalam



mengajukan permohonan pendaftaran merek (CREED + Logo)



Nomor Pendaftaran IDM000247797 di kelas 3 dan merek (CREAD MILLESIME) Nomor Pendaftaran IDM000781347 di kelas 3;



8. Membatalkan atau menyatakan batal pendaftaran merek (CREED + Logo) Nomor Pendaftaran IDM000247797 di kelas 3 atas nama



Tergugat dan merek (CREAD MILLESIME) Nomor Pendaftaran IDM000781347 di kelas 3 atas nama Tergugat beserta segala konsekuensi hukumnya;

9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini dengan



mencoret pendaftaran merek (CREED + Logo) Nomor Pendaftaran IDM000247797 di kelas 3 atas nama Tergugat dan merek



(CREAD MILLESIME) Nomor Pendaftaran IDM000781347 di kelas 3 atas nama Tergugat dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai ketentuan dalam undang-undang merek;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 21 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya pihak yang berhak untuk mendaftarkan dan menggunakan merek CREED dan merek MILLESIME di Indonesia;
3. Menyatakan merek CREED dan merek MILLESIME atas nama Penggugat sebagai merek terkenal;



4. Menyatakan merek (CREED + Logo) dan merek MILLESIME (CREAD MILLESIME) Nomor Pendaftaran IDM000781347 di kelas 3 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal CREED dan merek terkenal MILLESIME milik Penggugat untuk barang sejenis;



5. Menyatakan Tergugat sebagai pemohon yang beriktikad tidak baik dalam



mengajukan permohonan pendaftaran merek (CREED + Logo)



Nomor Pendaftaran IDM000247797 di kelas 3 dan merek (CREAD MILLESIME) Nomor Pendaftaran IDM000781347 di kelas 3;



6. Membatalkan atau menyatakan batal pendaftaran merek  (CREED + Logo) Nomor Pendaftaran IDM000247797 di kelas 3 atas nama



Tergugat dan merek  (CREAD MILLESIME) Nomor Pendaftaran IDM000781347 di kelas 3 atas nama Tergugat beserta segala konsekuensi hukumnya;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini dengan



mencoret pendaftaran merek  (CREED + Logo) Nomor Pendaftaran IDM000247797 di kelas 3 atas nama Tergugat dan merek



 (CREAD MILLESIME) Nomor Pendaftaran IDM000781347 di kelas 3 atas nama Tergugat dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai ketentuan dalam undang-undang merek;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 21 September 2022, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 33 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 27/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera, Panitera Muda Perdata Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 21 September 2022 dan dengan mengadakan sendiri memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat (Joni Ng) adalah satu-satunya pemilik yang sah atas merek "CREED" untuk kelas 03 dengan pendaftaran Nomor IDM000247797 dan merek "Cread MILLESIME" untuk kelas 03 dengan pendaftaran Nomor IDM000781347 yang dikeluarkan Ditjen KI;
3. Menyatakan bahwa pendaftaran merek "CREED" untuk kelas 03 dengan pendaftaran Nomor IDM000247797 dan merek "Cread MILLESIME" untuk kelas 03 dengan pendaftaran Nomor IDM000781347 atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat (Joni Ng) tetap berlaku dan berkekuatan hukum serta tidak batal menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa merek "CREED" dan "Cread MILLESIME" yang terdaftar atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat (Joni Ng) dapat digunakan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat (Joni Ng) karena tidak menyesatkan dan membingungkan masyarakat umum (publik);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 289 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan bahwa merek "CREED" dan "Cread MILLESIME" telah digunakan dan didaftarkan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat (Joni Ng) dengan itikad yang baik serta tidak membonceng merek "CREED" dan "MILLESIME" yang diklaim milik Termohon Kasasi/dahulu Penggugat;
6. Menyatakan bahwa merek "CREED" dan "MILLESIME" tidak terqualifikasi sebagai merek terkenal;
7. Menyatakan bahwa merek "CREED" dan "Cread MILLESIME" milik Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat (Joni Ng) tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal "CREED" dan "MILLESIME" atas nama Termohon Kasasi/dahulu Penggugat;
8. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat (Joni Ng) adalah satu-satunya pemilik dan pemegang merek "CREED" dan "Cread MILLESIME" yang sah di wilayah Republik Indonesia;
9. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Atau apabila *Judex Juris* Majelis Hakim Agung yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan kasasi yang diterima tanggal 13 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa merek CREED dan merek MILLESIME milik Penggugat belum terdaftar pada kantor Turut Tergugat, akan tetapi Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek pada kantor Turut Tergugat



sebagaimana bukti P1 sampai dengan P4, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar milik Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

- Bahwa merek (CREED Logo) milik Tergugat terdaftar tanggal 17 Mei 2010 dengan Nomor IDM000247797 tanggal penerimaan 22 Februari 2007 untuk kelas 3 dan merek (CREAD MILLESIME) terdaftar tanggal 14 Juli 2020 dengan Nomor IDM000781347, tanggal penerimaan 22 Juni 2018 untuk kelas 3;
- Bahwa merek CREED dan merek MILLESIME Penggugat telah terdaftar di beberapa negara seperti Inggris Raya tanggal pendaftaran 27 September 1991, dalam kelas 3 (bukti P-5), Amerika Serikat tanggal pendaftaran 3 Februari 2004, Selandia Baru tanggal pendaftaran 22 Agustus 2016, Australia tanggal pendaftaran 21 Juni 2013, Singapura tanggal pendaftaran 28 Juli 1995, Malaysia tanggal pendaftaran 2 Agustus 1995 dan Uni Eropa tanggal pendaftaran 22 Agustus 2012 dalam kelas 3;
- Bahwa dengan telah terdaftarnya merek CREED dan merek MILLESIME milik Penggugat di beberapa negara bukti P-5 sampai dengan P-14 untuk barang sejenis yakni barang dalam kelas 3, dan barang-barang merek CREED dan merek MILLESIME milik Penggugat telah dipasarkan di negara tersebut termasuk di Malaysia dan Singapura negara terdekat dengan Indonesia, maka merek CREED dan merek MILLESIME milik Penggugat sudah dikenal di khalayak umum sehingga merek Penggugat merupakan merek terkenal;
- Bahwa merek (CREED + Logo) dan (CREAD MILLESIME) didaftar pada kantor Turut Tergugat pada tanggal 17 Mei 2010, jauh sesudah merek CREED dan merek MILLESIME milik Penggugat terdaftar Inggris Raya tanggal 27 September 1991 dan Malaysia tanggal pendaftaran 2 Agustus 1995, sehingga sebelum mendaftarkan mereknya patut diduga Tergugat sudah mengetahui tentang keberadaan merek milik Penggugat;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 289 K/Pdt.Sus-HKI/2023



- Bahwa apabila disandingkan kedua merek tersebut, maka jelas terlihat merek (CREED + Logo) dan (CREAD MILLESIME) milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya baik dari segi cara penempatan, bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna dan bunyi ucapan dengan merek CREED dan merek MILLESIME milik Penggugat;
- Bahwa lagipula kata CREED dan MILLESIME bukan merupakan bahasa baku Indonesia, sehingga patut diduga dalam mendaftarkan mereknya Tergugat memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek CREED dan merek MILLESIME milik Penggugat demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: JONI NG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak, Pemohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JONI NG** tersebut;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 289 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. dan Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 289 K/Pdt.Sus-HKI/2023